

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목 : 계약업무 처리 지침 미비

관련부서 : 경영관리부

내 용

기업은 경영목적을 달성하기 위해 질서를 유지하고 능률적으로 사업을 추진해야 한다. 그러기 위해서는 질서와 규율을 분명히 하는 규정, 지침 등의 제도를 마련하고, 모든 직원에게 준수할 것을 요구해야 한다.

계약업무 담당자는 사업 운영에 필요한 구매, 제조, 용역 등의 조달을 최적의 가격으로 적시에 공급받아 회사의 효율적 경영을 지원해야 한다. 이를 위해 회사는 계약업무 담당자의 자의적 판단에 따라 계약업무가 수행되는 것을 방지하고, 회계질서를 엄정하게 유지하는 동시에 예산집행의 공정성, 경제성을 확보하기 위해 관계법령 및 회사에서 정하는 바에 따라 업무가 처리되게 요구해야 한다.

그러나 제이디씨파트너스(주) 법인 설립 후 현재까지 계약한 용역, 물품의 구매·제조 모든 건을 살펴보면, 사업소 및 직원개인의 자의적 판단기준에 따라 계약업무를 처리하고 있어서 다음과 같은 사항을 개선할 필요가 있다.

① 계약방식 결정에 관한 기준 마련 필요

모든 계약 건은 경쟁에 의하지 않고 계약상대를 임의로 선택하여 체결하는 수의계약 방식으로 처리되고 있다. 가격경쟁, 협상 등을 통해 예산을 절감하거나, 계약목적물의 품질을 향상 시킬 수 있었음에도 불구하고 규정, 지침 등의 제도가 미비하여 수의계약 방식으로만 계약업무를 처리하고 있다.

또한, 수의계약시 예산절감의 필요성이 있는 경우에는 업무의 효율성을 저해하지 않는 범위에서 일정한 기준을 정하여 2인 이상의 비교견적에 의한 계약상대자 선정 방식을 따를 필요가 있으나, 현재 1인 견적과 2인 이상의 비교견적을 편의에 따라 구분하여 업무를 처리하고 있다.

② 계약이행 감독과 검사 위임방식의 개선 필요

회사는 계약 목적물의 성격에 따라서 계약이 적절하게 이행되도록 감독하고, 이행여부를 검사하여 계약업무 내부통제의 적정성을 제고하여야 한다. 이를 위해 감독자와 검사자를 역할에 맞게 지정하여 운영할 필요가 있다.

다음 [표1]과 같은 용역계약의 경우 경영관리부 직원이 계약담당자와 감독자 역할을, 사업소 소장이 검사자 역할을 수행하고 있다. 그러나 해당 용역계약 목적물의 성격상 계약이 적절하게 이행되고 있는지 감독하는 것은 사업소 직원이 현장에서 직접 수행하도록 하는 것이 효율성과 정확성을 높일 수 있을 것이다.

또한, 사업소 소장이 계약의 기성, 완료 여부를 확정하여 경영관리부에 예산집행을 요청하고 있는 상황이므로 사업소 소장이 아닌 별도의 직원을 검사자로 지정하여야 할 것이다.

[표1] 사업소 업무추진을 위해 발생한 용역계약 건 담당자 현황

계약건명	금액(원)	계약담당자	감독자	검사자
2018년 면세점 바닥세척 및 욕실작업 용역	16,500,000	경영관리부 담당	경영관리부 담당	면세점 소장
2019년(상) 면세점 바닥세척 및 욕실작업 용역	23,760,000	경영관리부 담당	경영관리부 담당	면세점 소장
2019년(하) 면세점 바닥세척 및 욕실작업 용역	29,700,000	경영관리부 담당	경영관리부 담당	면세점 소장
2020년 면세점 바닥세척 및 욕실작업 용역	59,400,000	경영관리부 담당	경영관리부 담당	면세점 소장
제주항공우주박물관 통신설비 유지보수 용역	5,280,000	경영관리부 담당	경영관리부 담당	박물관 소장
제주항공우주박물관 방제·방역 위탁 용역	5,040,000	경영관리부 담당	경영관리부 담당	박물관 소장
제주항공우주박물관 중수처리시설 위탁관리 용역	7,920,000	경영관리부 담당	경영관리부 담당	박물관 소장
제주항공우주박물관 폐기물 처리 용역	6,000,000	경영관리부 담당	경영관리부 담당	박물관 소장

【관련자 주장 및 판단】

계약업무와 관련한 규정을 제정하여 내부통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

계약업무 담당자의 자의적 판단에 따라 계약업무가 수행되는 것을 방지하고, 예산집행의 공정성, 경제성을 확보할 수 있도록 계약업무 관련 규정 또는 지침을 제정하여 운영하시기 바랍니다.[개선]